

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5472/2534

วัด ดอน หมี
นาย ป้อม สิมละคร กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1727 วรรคแรก

มาตรา 1727 วรรคแรก บัญญัติให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดกได้โดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 กรณีคือ กรณีแรกเพราะเหตุผู้จัดการมรดก ละเลยไม่ทำการตามหน้าที่กรณีที่สองเพราะเหตุอย่างอื่นที่สมควร กรณีที่สองนี้มีได้ จำกัดว่าจะต้องเป็นการกระทำโดยมิชอบอย่างใดอย่างหนึ่งในการทำหน้าที่ผู้จัดการมรดก แต่หมายความว่ารวมถึงเหตุอื่นใดก็ได้ที่ทำให้ผู้จัดการมรดกไม่ควรเป็นผู้จัดการมรดกต่อไป เช่น การเป็นผู้ไม่มีสิทธิขอเป็นผู้จัดการมรดก หรือการขาดคุณสมบัติของผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดกเป็นต้น ซึ่งเหตุเช่นนี้อาจมีอยู่แล้วในขณะที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกหากแต่ในขณะนั้นยังไม่ปรากฏต่อศาลก็ได้ แม้ผู้คัดค้านจะมีได้อ้างในคำร้องคัดค้านว่าผู้ร้องละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ผู้จัดการมรดกก็ตาม แต่ก็อ้างเป็นใจความว่าผู้ร้องมิได้เป็นผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียอันจะมีสิทธิยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเพราะไม่มีทรัพย์สินมรดกที่จะต้องจัดการเนื่องจากทรัพย์สินมรดกคือที่ดิน 1 แปลงตามที่ระบุในคำร้องของผู้ร้องนั้นเป็นของผู้คัดค้านทั้งสอง อันเป็นเหตุอย่างอื่นที่ทำให้ผู้ร้องไม่ควรเป็นผู้จัดการมรดกต่อไป การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องคัดค้านว่าไม่ใช่เรื่องขอให้เพิกถอนเพราะผู้จัดการมรดกทำผิดหน้าที่จึงไม่ชอบ ชอบที่ศาลชั้นต้นจะรับ คำร้อง ของ ผู้คัดค้านทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป.

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องให้เป็นผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรม
ของพระภิกษุแดง สิมละคร ผู้มรณภาพโดยมีทรัพย์สินมรดกเป็นที่ดิน 1 แปลง ตาม
น.ส.3 ก. เลขที่ 1137 ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องว่าที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินมรดกของพระภิกษุแดง แต่เป็น
ทรัพย์สินของผู้คัดค้านทั้งสอง ผู้ร้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินดังกล่าว จึงไม่มี
สิทธิร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็น ผู้จัดการมรดก ขอให้ถอนผู้ร้องจากการเป็น ผู้จัดการมรดก

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตามคำร้องเป็นเรื่องอ้างว่า น.ส.3 ก.เลขที่ 1137 ไม่ใช่
ทรัพย์สินมรดกของเจ้ามรดก จึงไม่อาจร้องในคดีนี้ได้ไม่ใช่เรื่องขอให้เพิกถอนเพราะผู้
จัดการมรดกทำผิดหน้าที่ให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแล้ว ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องของผู้คัดค้านทั้งสอง
ไว้ดำเนินการต่อไป และมีคำสั่งหรือคำพิพากษารูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสอง
ศาล ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1727
วรรคแรก ได้บัญญัติไว้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนจะร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการ
มรดก เพราะเหตุผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุอย่างอื่นที่
สมควรก็ได้ โดยทำเป็นคำร้องขอก่อนการปันมรดกเสร็จสิ้น ตามบทบัญญัติดังกล่าว
หมายความว่าให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดกได้โดยเหตุอย่าง

ใดอย่างหนึ่งใน 2 กรณี คือกรณีแรกเพราะเหตุผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ กรณีที่สองเพราะเหตุอย่างอื่นที่สมควรสำหรับกรณีที่สองนั้นมิได้จำกัดว่าจะต้องเป็นการกระทำโดยมิชอบอย่างใดอย่างหนึ่งในการทำหน้าที่ผู้จัดการมรดก เช่น การยกยอทรัพย์มรดก เป็นต้น เท่านั้น แต่ย่อมหมายความว่ารวมถึงเหตุอื่นใดก็ได้ที่ทำให้ผู้จัดการมรดกไม่ควรเป็นผู้จัดการมรดกต่อไป เช่นการเป็นผู้ไม่มีสิทธิขอเป็นผู้จัดการมรดกหรือการขาดคุณสมบัติของผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดก เป็นต้น ซึ่งเหตุเช่นว่านี้อาจมีอยู่แล้วในขณะที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก หากแต่ในขณะนั้นยังไม่ปรากฏต่อศาลก็ได้ ตามคำร้องของผู้คัดค้านทั้งสองนั้น แม้ผู้คัดค้านทั้งสองจะมีได้อ้างว่าผู้ร้องละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ผู้จัดการมรดกแต่ก็อ้างเป็นใจความว่า ผู้ร้องมิได้เป็นผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียอันจะมีสิทธิยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเพราะไม่มีทรัพย์มรดกที่จะต้องจัดการเนื่องจากทรัพย์มรดกคือที่ดิน 1 แปลงตามที่ระบุในคำร้องของผู้ร้องนั้นเป็นของผู้คัดค้านทั้งสองอันเป็นเหตุอย่างอื่นที่ทำให้ผู้ร้องไม่ควรเป็นผู้จัดการมรดกต่อไปจึงชอบที่ศาลชั้นต้นจะรับคำร้องของผู้คัดค้านทั้งสองไว้พิจารณาส่วนจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกตามคำร้องหรือไม่ย่อมแล้วแต่ข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความว่ามีเหตุสมควรดังที่กล่าวในคำร้องนั้นหรือไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องของผู้คัดค้านทั้งสองไว้ดำเนินการต่อไปและมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดีนั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ